

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7174/2539

นายชม บุตรวัง
นางบุญเรือน บุตรวัง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1474 (1)

พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 8, มาตรา 11

โจทก์มีที่ดินอยู่ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2523 การที่โจทก์สมัครเข้าเป็นสมาชิก
นิคมสร้างตนเองและได้สิทธิในการขออนุญาตหนังสือแสดงการทำประโยชน์สำหรับที่ดิน
ดังกล่าวตาม พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 8 และ 11 กิติ และ
ต่อมาโจทก์ได้ขออนุญาต น.ส.3 ก.สำหรับที่ดินดังกล่าวตาม ป.ที่ดินกิติ เป็นเพียงชั้น
ตอนที่โจทก์จะได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินดังกล่าวเท่านั้น ไม่
กระทบถึงสิทธิของโจทก์ที่มีเหนือที่ดินดังกล่าวตั้งแต่นั้น เมื่อที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สิน
ที่โจทก์มีมาก่อนที่จะอยู่กินและจดทะเบียนสมรสกับจำเลย จึงมิใช่ทรัพย์สินที่โจทก์ได้
มาระหว่างสมรสตาม ป.พ.พ.มาตรา 1474 (1) ไม่เป็นสินสมรส

โจทก์มีที่ดินอยู่ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2523 การที่โจทก์สมัครเข้าเป็นสมาชิก
นิคมสร้างตนเองและได้สิทธิในการขออนุญาตหนังสือแสดงการทำประโยชน์สำหรับที่ดิน
ดังกล่าวตาม พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 8 และ 11 กิติ และ
ต่อมาโจทก์ได้ขออนุญาต น.ส.3 ก.สำหรับที่ดินดังกล่าวตาม ป.ที่ดินกิติ เป็นเพียงชั้น

ตอนที่โจทก์จะได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินดังกล่าวเท่านั้น ไม่
กระทบถึงสิทธิของโจทก์ที่มีเหนือที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ต้น เมื่อที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สิน
ที่โจทก์มีมาก่อนที่จะอยู่กินและจดทะเบียนสมรสกับจำเลย จึงมิใช่ทรัพย์สินที่โจทก์ได้
มาระหว่างสมรสตาม ป.พ.พ.มาตรา 1474 (1) ไม่เป็นสินสมรส

(สถิตย์ ไพเราะ-อากาศ บำรุงชีพ-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนคร - นางสาวรัตนา กิตติพิบูลย์
ศาลอุทธรณ์ - นางเปรมใจ กิตติคุณไพโรจน์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>